

F. R. A.

JUZGADO : 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
CAUSA ROL : C-756-2022
CARATULADO : CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES
CUADERNO : PRINCIPAL

EN LO PRINCIPAL: OPONE EXCEPCIONES; **PRIMER OTROSÍ:** MEDIOS DE PRUEBA; **SEGUNDO OTROSÍ:** SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO; **TERCER OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER;

S.J.L. CIVIL de ANTOFAGASTA (2º)

ABEL ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ, cédula de identidad N°**13.217.913-1**, chileno, trabajador independiente, domiciliada en calle Arlegui #440, oficina 808, comuna y ciudad de Viña del Mar, Región deValparaíso, en autos sobre juicio ejecutivo, caratulados “**CAT ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A./FLORES**” ROL **C-756-2022**, a US., respetuosamente digo:

Que por este acto y encontrándome dentro del plazo legal, vengo en interponer lassiguientes excepciones:

1.- Falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente sea en relación con el demandado Art. 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil.

Vengo en alegar el hecho que no aparece acreditado en el libelo, que se haya dadocumplimiento por la parte ejecutante al pago del impuesto previsto por el artículo 1º N° 3 del Decreto Ley N° 3.475, Ley de Timbres y Estampillas, el cual prescribe: “**Grávese con el impuesto que se indica las siguientes actuaciones y documentos que den cuenta de los actos jurídicos, contratosy otras convenciones que se señalan** **3) Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios y cualquier otro documento que contenga una operación de crédito de dinero, 0,134% sobre su monto por cada mes o fracción que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del mismo, no pudiendo exceder del 1,608% la tasa que en definitiva se aplique”.**

De lo antes mencionado se desprende que el ejecutante **debió** dar cumplimiento a esta obligación tributaria al momento de interponer la demanda, de lo contrario, el pagaré carece de título

F. R. A.

ejecutivo y, por lo tanto, el demandante no se encuentra facultado para ejecutar a mi representado, como es el caso de autos, en que la pretendida no ha hecho constar en parte alguna de su presentación el cumplimiento del requisito ya expuesto.

Cabe hacer presente que, faltando este requisito en la demanda de autos, no debió haberse acogido a tramitación y consecuentemente, tampoco debió despacharse Mandamiento de Ejecución y Embargo en contra de esta parte ni ordenar que se requiriera de pago alguno a mi representado. Por consiguiente, dicha obligación **no ha sido satisfecha**; siendo cargo del demandante el probar que ha cumplido con dicha obligación, lo cual, al no haberlo acreditado en la oportunidad procesal correspondiente, el título que pretende ejecutivo, carece de ejecutividad.

2.- La nulidad de la obligación Art. 464 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil

Siendo el documento en cuestión, un pagaré a la vista, la fecha de su vencimiento, no requiere sea consignada en el mismo; estando en manos del beneficiario el determinarla, bastando para ello la presentación del documento al cobro.

Es el caso US., que el pagaré en cuestión nunca fue presentado para su cobro a nuestro representado; siendo este un requisito necesario para que el documento sea pagadero, conforme lo establece la Ley 18.092 de 14.01.1982 sobre letra de cambio y pagaré que en su artículo 49 –en relación al artículo 107 de la misma- establece dicha obligación para el cobro de un pagaré a la vista. Dice la jurisprudencia a este respecto: ***“El pagaré es un título que debe ser presentado al suscriptor para su pago y en el caso específico del extendido a la vista es esa presentación, mediante la cual se reclama su cancelación, la que determina, precisamente, su fecha de vencimiento, la cual ha dependido de la voluntad del beneficiario.....La presentación del documento al cobro y su protesto por falta de pago son actos diversos y que cumplen también diferentes funciones. El título de crédito –pagaré a la vista- es de presentación o exhibición en el sentido de que el deudor no está obligado a pagarlo mientras no le sea exhibido, presentación que es, al mismo tiempo, una carga y un poder para el acreedor cambiario.*”**

El protesto, en cambio, constituye por esencia un acto jurídico solemne, destinado fundamentalmente a comprobar en forma indubitable que el título fue efectivamente presentado al

F. R. A.

suscriptor para su pago, dentro del plazo correspondiente y también para probar si éste último efectuó o no dicho pago” [C. Santiago, 30 de junio 1996. G. J. Nº 72, p. 59 (C.1º y 2º, p.59)]. Dicho documento nunca fue presentado ni exhibido para su cancelación por el demandante, jamás fue requerido de pago, ni mucho menos fue protestado, tal como se desprende del líbello de demanda, que no señala el cumplimiento de dichos requisitos

Por consiguiente, **es indispensable la exhibición y presentación previa del documento al cobro**, máxime considerando que es un pagaré a la vista y por lo mismo la fecha de su vencimiento la determina el beneficiario. Beneficiario que, en el caso de autos, no cumplió con la carga de presentar el documento para su pago.

3.- La concesión de esperas o la prórroga del plazo Art. 464 Nº 11 del Código de Procedimiento Civil.

Es pertinente hacer presente que nuestro representado se encuentra actualmente en conversaciones con el acreedor y se le han concedido esperas y se le ha prorrogado el plazo de todas las obligaciones que existieren entre las partes.

Concluyendo, mi representado ha sido perjudicado al ser requerido de pago en virtud de un título ejecutivo nulo por haber omitido –la contraria- un requisito que las leyes prescriben como esencial ritualidad previa al iniciar un procedimiento compulsivo de cumplimiento de obligaciones en su virtud.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y lo que disponen los Art. 464 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SOLICITO A US., Tener por opuestas las excepciones a la ejecución que se señala en el cuerpo del escrito, someterlas a tramitación y acoger una o más de ellas, denegando en definitiva la ejecución, con costas.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US., tener presente que me valdré de todos los medios de prueba legal, incluso prueba documental, testimonial, confesional, pericial y de presunciones.

SEGUNDO OTROSÍ: Conforme lo expuesto en lo principal de esta presentación, atendida la gravedad de los antecedentes de hecho y de derecho aportados por esta parte.

F. R. A.

SOLICITO A US., Ordenar la suspensión inmediata del procedimiento de apremioejercido en contra de mi representado.

TERCER OTROSÍ: Sírvase US. tener presente que designo como abogado patrocinante y confiero poder en esta causa a doña **YARELA NATALIA FUICA ALFARO**, abogada, cédula nacional de identidad N° **16.952.077-1**, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, domiciliado en calle Arlegui #440, oficina 808, comuna y ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, quien firma con **Firma Electrónica Avanzada (F.E.A.)** en señal de aceptación. Según lo dispuesto en el Art. 49 del Código de Procedimiento Civil tener presente como forma especial de notificación, de las resoluciones que correspondan, el correo electrónico fromero@alfaromadariaga.cl

Yarela
Natalia
Fuica Alfaro

Firmado
digitalmente por
Yarela Natalia
Fuica Alfaro
Fecha: 2022.06.23
11:55:48 -04'00'